

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1106/2547

พนักงานอัยการจังหวัดสกลนคร
นายจรัสหรือจรัส จันทนพ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 240, มาตรา 247, มาตรา 91

จำเลยที่ 1 ทำปลอมขึ้นซึ่งธนบัตรซึ่งรัฐบาลไทยออกใช้กับธนบัตรซึ่งรัฐบาลสหรัฐอเมริกาออกใช้ เป็นการกระทำที่มีเจตนาให้เกิดผลแตกต่างกัน จึงเป็นความผิดหลายกรรม

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒ , ๓๓ , ๘๓ , ๙๑ , ๒๔๐ , ๒๔๔ , ๒๔๖ , ๒๔๗ วรรคกลาง ตามบัญชีของกลางคดีอาญาลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๔๒ ลำดับที่ ๑ ถึงที่ ๑๕ และที่ ๑๘ และตามบัญชีของกลางคดีอาญา ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๒ ลำดับที่ ๑ ถึงที่ ๕

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยที่ ๑ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๔๐ , ๒๔๔ , ๒๔๖ , ๒๔๗ (ที่ถูกมาตรา ๒๔๗ ประกอบมาตรา ๒๔๐ , ๒๔๔ และ ๒๔๖) , ๓๒ , ๓๓ , ๘๓ (ที่ถูกไม่ต้องปรับบทตามมาตรา ๘๓)

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๔ พิพากษายืน

จำเลยที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๒ เจ้าพนักงานตำรวจได้ทำการตรวจค้นร้านติ่มมอเตอรืของนายดุสิต จันทนพ และร้านรุ่งจรัสการยางซึ่งอยู่ติดกับร้านติ่มมอเตอรื พบนายดุสิต จันทนพ และจำเลยที่ ๓ ซึ่งเป็นภริยานายดุสิตเจ้าของร้านติ่มมอเตอรืคันตัวนายดุสิตพบธนบัตรซึ่งรัฐบาลไทยออกใช้ปลอม ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๐ ฉบับ ในกระเป๋าทางเกงของนายดุสิต และพบจำเลยที่ ๑ กับที่ ๒ เจ้าพนักงานตำรวจตรวจค้นร้านรุ่งจรัสการยางพบเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องมือและวัตถุธสำหรับปลอมธนบัตรซึ่งรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหรัฐอเมริกาออกใช้ในห้องนอนของบ้านหลังดังกล่าว พบธนบัตรซึ่งรัฐบาลไทยออกใช้ปลอม ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๗๒ ฉบับ ธนบัตรซึ่งรัฐบาลสหรัฐอเมริกาออกใช้พิมพ์เฉพาะด้านหน้า ๘ แผ่น แผ่นละ ๓ ฉบับ ผังดินอยู่หลังร้านรุ่งจรัสการยาง ธนบัตรดังกล่าวมีไว้เพื่อนำออกใช้ จึงจับกุมจำเลยทั้งสามกับพวกพร้อมของกลางดังกล่าวแจ้งข้อหาว่า ร่วมกันปลอมขึ้นซึ่งเงินตรา ร่วมกันมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งเงินตราปลอมอันตนได้มาโดยรู้ว่าเป็นของปลอม ร่วมกันทำเครื่องมือหรือวัตถุธสำหรับปลอมเงินตรา จำเลยทั้งสามกับพวกให้การรับสารภาพ ต่อมาวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้ทำการตรวจค้นร้านรุ่งจรัสการยางอีกครั้ง พบธนบัตรซึ่งรัฐบาลไทยออกใช้ปลอมและธนบัตรซึ่งรัฐบาลสหรัฐอเมริการออกใช้ ธนบัตรปลอมดังกล่าวมีไว้เพื่อนำออกใช้ทั้งหมดผังดินอยู่หลังร้านรุ่งจรัสการยาง มีปัญหาว่าการกระทำของจำเลยที่ ๑ เป็นการกระทำความผิดเดียวหรือหลายกรรมนั้น เห็นว่า จำเลยที่ ๑ ทำปลอมขึ้นซึ่งธนบัตรที่ซึ่งรัฐบาลไทยออกใช้กับธนบัตรที่ซึ่งรัฐบาลสหรัฐอเมริกาออกใช้เป็นการกระทำที่มีเจตนาให้เกิดผลแตกต่างกันจึงเป็นความผิดหลายกรรม ที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๔ พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน.

(ธาดา กษิตินนท์-ธีรศักดิ์ เตียววัฒนานนท์-หัสดี ไกรทองสุข)

ศาลจังหวัดสกลนคร - นายบุญเกียรติ ฤชาชัยสง

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 - นายจักร์ชัย เยพิทักษ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ